GLOBAL AUTOS

NIT: 1041232849-1

Medellín, Colombia · Instagram: @glo.autos · WhatsApp: +57 304 290 2883

CONTRATO N° _____

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO VAN

Sin conductor suministrado por Global Autos · Conductor contratado directamente por el arrendatario

DATOS DEL ARRENDATARIO

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL			
TIPO Y N° ID	☐ C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ PAS.		
REPRESENTANTE / CONTACTO			
DIRECCIÓN			
CIUDAD		CELULAR	
CORREO ELECTRÓNICO *			

* El correo electrónico lo diligencia el arrendatario de su puño y letra. A ese correo se enviarán la copia del contrato, la liquidación y las notificaciones.

CONDUCTOR CONTRATADO POR EL ARRENDATARIO

NOMBRES Y APELLIDOS			
IDENTIFICACIÓN		CELULAR	
LICENCIA N°		CATEGORÍA	
LICENCIA VENCE		FECHA NACIM.	
CONTRATO DE CONDUCCIÓN N°			

GARANTÍA

TIPO	☐ Preautorización T.C. ☐ Efectivo ☐ Transferencia		
VALOR $		FECHA	
ENTIDAD / FRANQUICIA		ÚLTIMOS 4 DÍG.	
N° AUTORIZACIÓN / COMPROBANTE			

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA		LÍNEA	
MODELO (AÑO)		COLOR	
PLACA		PICO Y PLACA	
SOAT VENCE		TECNOMEC. VENCE	
CAPACIDAD PASAJ.		PROPIETARIO	
PÓLIZA / ASEGURADORA			

LIQUIDACIÓN DE LA RENTA

FECHA INICIO		/ / HORA: :	
DEVOLUCIÓN PACTADA		/ / HORA: :	
LUGAR DE ENTREGA			
LUGAR DE DEVOLUCIÓN			
N° DE DÍAS		TARIFA DIARIA $	
KM INCLUIDOS / DÍA		KM ADICIONAL $	
HORA DE RETRASO $		N° PASAJEROS	
DEDUCIBLE DAÑOS $		DEDUCIBLE HURTO $	
TOTAL RENTA $		ABONO $	
FORMA DE PAGO	☐ Efectivo ☐ Transferencia ☐ Tarjeta		
RECORRIDO PREVISTO			

Combustible, peajes y parqueaderos son por cuenta del arrendatario. Los honorarios del conductor los paga el arrendatario directamente al conductor.

ACTA DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO

KM SALIDA		KM ENTREGA	

COMBUSTIBLE SALIDA

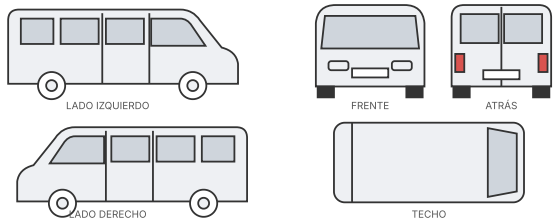
E	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	F
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

COMBUSTIBLE ENTREGA

E	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	F
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

INVENTARIO (MARQUE ✓ LO QUE SE ENTREGA)

GATO ☐	CRUCETA ☐	LLANTA REP. ☐	KIT CARRETERA ☐
EXTINTOR ☐	BOTIQUÍN ☐	RADIO ☐	A/A ☐
LUCES ☐	CINTURONES ☐	TAPETES ☐	TAPICERÍA OK ☐
TARJ. PROPIEDAD ☐	SOAT ☐	TECNOMEC. ☐	LLAVES N° ☐



Marque en el diagrama: **X** golpe · **/** rayón · **O** vidrio o farola rota · **—** faltante. Se toma registro fotográfico a la salida y a la entrega.

RESPONSABLE SALIDA		RESP. ENTREGA	

OBSERVACIONES:

_____	_____
Entregó (Global Autos) · Recibió (Arrendatario) — SALIDA	Entregó (Arrendatario) · Recibió (Global Autos) — DEVOLUCIÓN

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO VAN

Entre GLOBAL AUTOS, NIT 1041232849-1, con domicilio en Medellín (en adelante LA ARRENDADORA), y la persona natural o jurídica identificada en la carátula de este contrato (en adelante EL ARRENDATARIO), se celebra el presente contrato de arrendamiento de vehículo, que se rige por las siguientes cláusulas:

1. OBJETO.

LA ARRENDADORA, en su calidad de administradora del vehículo de propiedad de la persona indicada en la carátula, entrega a EL ARRENDATARIO, a título de arrendamiento, el vehículo tipo van allí descrito, con sus llantas, herramientas, accesorios y documentos, durante el plazo pactado. LA ARRENDADORA únicamente entrega el vehículo en arrendamiento: no presta servicio de transporte, no suministra conductor y no determina rutas, horarios ni pasajeros.

2. USO PARTICULAR DEL VEHÍCULO.

EL ARRENDATARIO usará el vehículo para la movilización particular propia y de sus familiares, invitados, empleados o clientes, sin cobrar pasaje, cupo ni tarifa alguna a los pasajeros. Queda prohibido usar el vehículo para prestar servicio público de transporte a terceros, vender puestos o cupos, u operar mediante plataformas. EL ARRENDATARIO asume las sanciones, la inmovilización y los perjuicios que se causen por el uso del vehículo en un servicio no autorizado.

3. CONDUCTOR.

El vehículo solo podrá ser conducido por el conductor registrado en la carátula, quien es seleccionado, contratado, pagado y dirigido directamente por EL ARRENDATARIO, mediante un contrato independiente celebrado entre ellos. El conductor debe ser mayor de 18 años y tener licencia de conducción vigente, de la categoría que corresponda a la clase del vehículo. LA ARRENDADORA podrá verificar sus documentos y abstenerse de entregar el vehículo si no cumple estos requisitos. Cualquier cambio de conductor debe registrarse previamente con LA ARRENDADORA.

Entre LA ARRENDADORA y el conductor no existe vínculo laboral, comercial ni de intermediación. LA ARRENDADORA no paga honorarios, salarios, prestaciones, seguridad social ni viáticos del conductor. Si LA ARRENDADORA, a solicitud de EL ARRENDATARIO, le comparte datos de conductores independientes, la decisión de contratarlos, así como su pago y dirección, corresponden exclusivamente a EL ARRENDATARIO. EL ARRENDATARIO responde ante LA ARRENDADORA por los actos y omisiones del conductor como si fueran propios.

4. PASAJEROS.

EL ARRENDATARIO no excederá la capacidad de pasajeros del vehículo y procurará que estos usen el cinturón de seguridad. EL ARRENDATARIO responde por los daños que los pasajeros causen al vehículo, su tapicería y accesorios.

5. ENTREGA Y DEVOLUCIÓN.

EL ARRENDATARIO recibe el vehículo en buen estado de funcionamiento, limpio y en las condiciones descritas en el acta de entrega y en el registro fotográfico, que hacen parte de este contrato. Se obliga a devolverlo en el lugar, fecha y hora pactados, en las mismas condiciones, salvo el desgaste natural por el uso normal. El plazo pactado es obligatorio para EL ARRENDATARIO; cualquier prórroga debe ser aprobada por LA ARRENDADORA antes del vencimiento.

6. RETRASOS Y DEVOLUCIÓN ANTICIPADA.

Se concede una tolerancia de sesenta (60) minutos. Superada la tolerancia, se cobrará el valor de la hora de retraso indicado en la carátula; a partir de la tercera hora de retraso se cobrará un día adicional completo. Si el vehículo no es devuelto dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al vencimiento sin autorización, LA ARRENDADORA podrá recuperarlo conforme a la cláusula 18 y dar aviso a las autoridades. Si EL ARRENDATARIO devuelve el vehículo antes de lo pactado, los días no utilizados no son reembolsables, salvo acuerdo escrito.

7. USOS PROHIBIDOS.

Además de lo previsto en la cláusula 2, EL ARRENDATARIO se obliga a no usar ni permitir que se use el vehículo:

a. Para subarrendarlo, prestarlo o cederlo a terceros.
b. Conducido por una persona distinta al conductor registrado, o por quien haya suministrado información falsa.
c. Bajo la influencia de alcohol, sustancias psicoactivas o medicamentos que afecten la conducción.
d. En carreras, piques, pruebas de velocidad, competencias o enseñanza de conducción.
e. Para remolcar o empujar otros vehículos, o con exceso de carga o de pasajeros.
f. Para transportar sustancias ilícitas, inflamables, explosivas o mercancía de contrabando.
g. Fuera del territorio o recorrido informado en la carátula, o por vías no aptas para el tipo de vehículo, sin autorización previa.
h. En violación de las normas de tránsito, incluida la restricción de pico y placa.
i. Fumando dentro del vehículo o transportando mascotas sin guacal.

8. PRECIO, PAGO Y GASTOS DE OPERACIÓN.

EL ARRENDATARIO pagará el valor total de la renta indicado en la carátula, de forma anticipada, en efectivo, transferencia bancaria o tarjeta. Son por cuenta de EL ARRENDATARIO el combustible, los peajes y los parqueaderos causados durante el arrendamiento, así como los honorarios y gastos del conductor. Los cargos adicionales (horas o días extra, kilometraje adicional, combustible faltante, lavado especial, daños, deducibles, multas y demás conceptos de este contrato) se liquidarán al momento de la devolución o cuando se conozcan, y deberán pagarse de inmediato.

9. KILOMETRAJE, COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA.

La tarifa incluye los kilómetros diarios indicados en la carátula; cada kilómetro adicional se cobrará al valor allí pactado. El vehículo debe devolverse con el mismo nivel de combustible con el que fue entregado; el faltante se cobrará al precio vigente del galón más un recargo por servicio. Si el vehículo se devuelve con suciedad excesiva, olor a cigarrillo, manchas en la tapicería o residuos, se cobrará el lavado especial.

10. GARANTÍA.

Para respaldar sus obligaciones, EL ARRENDATARIO constituye la garantía indicada en la carátula, mediante preautorización (bloqueo de cupo) en tarjeta de crédito, depósito en efectivo o transferencia. EL ARRENDATARIO autoriza a LA ARRENDADORA a aplicar la garantía al pago de cualquier suma a su cargo según este contrato. El saldo se liberará o devolverá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la devolución del vehículo, una vez verificado su estado y la ausencia de comparendos. Si la garantía no alcanza a cubrir los cargos, EL ARRENDATARIO pagará la diferencia de inmediato.

11. SEGURO Y DEDUCIBLE.

El vehículo cuenta con SOAT vigente y con la póliza indicada en la carátula, cuando aplique. En caso de siniestro cubierto por la póliza, EL ARRENDATARIO pagará el deducible indicado en la carátula y el lucro cesante, equivalente a la tarifa diaria por cada día que el vehículo permanezca fuera de servicio, hasta su reparación o hasta que la aseguradora pague la indemnización. Los daños o pérdidas no cubiertos por la póliza estarán a cargo de EL ARRENDATARIO en su totalidad.

12. CASOS EN QUE NO APLICA LA PROTECCIÓN DEL SEGURO.

EL ARRENDATARIO pagará el valor total de los daños, de la pérdida del vehículo (a valor comercial) y del lucro cesante, sin limitarse al deducible, cuando el siniestro ocurra:

a. Con incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato, en especial las cláusulas 2 y 7.
b. Estando vencido el plazo del contrato sin prórroga autorizada.
c. Conduciendo una persona distinta al conductor registrado, o con la licencia vencida, suspendida o de categoría no válida.
d. Bajo la influencia de alcohol o sustancias psicoactivas, o si el conductor se niega a la prueba de alcoholemia.
e. Por exceso de velocidad, circulación en contravía, por vías prohibidas o por desatender las normas de tránsito.
f. Si el conductor huye o abandona el lugar del accidente, caso en el cual se presume que el siniestro ocurrió por alguna de las causas aquí previstas.
g. Si EL ARRENDATARIO o el conductor hacen arreglos o concilian con terceros, o reparan el vehículo, sin autorización escrita de LA ARRENDADORA.
h. Si el vehículo siguió circulando después del siniestro sin autorización de LA ARRENDADORA.

i. Fuera del territorio o recorrido autorizado.

j. Si no se dio aviso a la autoridad de tránsito o no se presentó la denuncia correspondiente, en caso de accidente, hurto o daño causado por terceros.

k. Cuando la aseguradora objete o niegue el pago por causa atribuible a EL ARRENDATARIO, al conductor o a los pasajeros.

13. ACCIDENTES, HURTO Y VARADAS.

En caso de accidente, hurto o daño, EL ARRENDATARIO, directamente o por medio del conductor, deberá: (i) avisar de inmediato a LA ARRENDADORA por WhatsApp o llamada; (ii) llamar a la autoridad de tránsito y no mover el vehículo hasta su llegada, salvo orden de ella; (iii) presentar la denuncia en caso de hurto; (iv) no aceptar responsabilidad ni conciliar sin autorización; (v) entregar a LA ARRENDADORA copia del informe de tránsito, denuncias, citaciones y demás documentos, y colaborar en las reclamaciones y procesos. Las reparaciones se harán en el taller que indique LA ARRENDADORA. En caso de varada por falla mecánica no atribuible a EL ARRENDATARIO o al conductor, LA ARRENDADORA, según su disponibilidad, reparará o reemplazará el vehículo o devolverá el valor proporcional de los días no usados, sin que esté obligada a indemnizar otros perjuicios. Si la falla se debe a mal uso, su costo y el de la asistencia estarán a cargo de EL ARRENDATARIO.

14. MULTAS, FOTOMULTAS E INMOVILIZACIONES.

EL ARRENDATARIO es responsable de todos los comparendos, fotomultas, multas, parqueaderos, peajes, grúas y patios que se generen durante la vigencia del contrato, aunque sean notificados después de la devolución del vehículo y de la garantía. EL ARRENDATARIO autoriza a LA ARRENDADORA para que, con copia de los documentos del conductor registrado o de EL ARRENDATARIO, solicite ante la autoridad de tránsito la identificación del conductor y el traslado a su nombre de las fotomultas. Si el vehículo es inmovilizado por causa atribuible a EL ARRENDATARIO, al conductor o a los pasajeros, EL ARRENDATARIO pagará todos los costos y el lucro cesante hasta su liberación.

15. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PÉRDIDAS.

EL ARRENDATARIO responde por toda pérdida o daño del vehículo, sus llantas, herramientas, accesorios, llaves y documentos que ocurra durante la vigencia del contrato y hasta su devolución, salvo el desgaste normal, en los términos de las cláusulas 11 y 12, así como por los daños a terceros y a los pasajeros que no cubran el SOAT o la póliza.

16. OBJETOS PERSONALES.

LA ARRENDADORA no responde por la pérdida o daño de objetos o equipaje dejados, guardados o transportados en el vehículo durante el contrato o después de su devolución.

17. LOCALIZACIÓN GPS.

EL ARRENDATARIO acepta que el vehículo puede contar con un dispositivo de localización satelital y autoriza su uso para la seguridad, la verificación del recorrido autorizado y la recuperación del vehículo.

18. TERMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL VEHÍCULO.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL ARRENDATARIO dará lugar a la terminación inmediata del contrato. En ese caso, LA ARRENDADORA podrá retirar el vehículo del lugar donde se encuentre, por medio de cualquiera de sus empleados y con el duplicado de la llave, y EL ARRENDATARIO perderá los descuentos concedidos. EL ARRENDATARIO responderá por el vehículo hasta que LA ARRENDADORA lo reciba y liquide el contrato.

19. INDEPENDENCIA.

Ni EL ARRENDATARIO ni el conductor son empleados, agentes o representantes de LA ARRENDADORA, y no podrán actuar en su nombre.

20. MÉRITO EJECUTIVO Y PAGARÉ.

Este contrato, junto con la liquidación que haga LA ARRENDADORA, presta mérito ejecutivo. Para respaldar sus obligaciones, EL ARRENDATARIO suscribe un pagaré con espacios en blanco y su carta de instrucciones, que hacen parte de este contrato.

21. DATOS PERSONALES.

EL ARRENDATARIO otorga la autorización de tratamiento de datos personales que aparece en la hoja de firmas y declara que cuenta con la autorización del conductor para entregar sus datos a LA ARRENDADORA.

22. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos de este contrato, las partes fijan como domicilio la ciudad de Medellín, y cualquier controversia se tramitará ante los jueces competentes de esa ciudad. La copia de este contrato, la liquidación y las comunicaciones podrán enviarse al correo electrónico que EL ARRENDATARIO diligenció de su puño y letra en la carátula, el cual declara que es suyo y que consulta con frecuencia, o a la dirección o el WhatsApp registrados.

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. EL ARRENDATARIO autoriza de manera previa, expresa e informada a GLOBAL AUTOS para recolectar, almacenar, usar y circular sus datos personales (incluidos copia de documento de identidad, licencia de conducción, huella y registro fotográfico del vehículo) con las siguientes finalidades: celebrar y ejecutar este contrato, verificar su identidad, gestionar pagos, garantías y cobros, atender y trasladar ante las autoridades comparendos, fotomultas y siniestros, y contactarlo por teléfono, WhatsApp o correo electrónico en relación con el contrato. Como titular tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos y a revocar esta autorización, en los términos de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, escribiendo al WhatsApp +57 304 290 2883. Los datos de tarjetas de crédito no se almacenan; solo se registran los últimos cuatro dígitos y el número de autorización.

¿Autoriza también el envío de ofertas y promociones de GLOBAL AUTOS? ☐ SÍ ☐ NO

DECLARACIÓN: Las partes declaran que leyeron y entendieron el contenido de este contrato, que lo aceptan en su totalidad y que EL ARRENDATARIO recibió copia del mismo. Se firma en Medellín, el día _____ de _____ de _____.

_____		_____
EL ARRENDATARIO (o su representante)		LA ARRENDADORA – GLOBAL AUTOS
Nombre:		NIT 1041232849-1
C.C. / NIT:		Nombre:
	Huella	

GLOBAL AUTOS

NIT: 1041232849-1

Medellín, Colombia · Instagram: @glo.autos · WhatsApp: +57 304 290 2883

PAGARÉ N° _____

PAGARÉ

Lugar y fecha de emisión: Medellín, _____ de _____ de _____.

Yo, _____, mayor de edad, identificado(a) con _____ N° _____, me obligo a pagar incondicional e irrevocablemente, en dinero efectivo, a la orden de ALEJANDRO GUTIÉRREZ GIRALDO, identificado con NIT 1041232849-1, titular del establecimiento de comercio GLOBAL AUTOS, o a quien represente sus derechos, en la ciudad de Medellín, el día _____ de _____ de _____, la suma de _____ (_____) pesos moneda legal colombiana ($ _____).

En caso de mora pagaré intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde la fecha de vencimiento y hasta el pago total. Serán de mi cargo los gastos de cobranza judicial y extrajudicial. Excuso expresamente la presentación para el pago, el aviso de rechazo y el protesto.

Este pagaré se suscribe con espacios en blanco, que podrán ser llenados de acuerdo con la carta de instrucciones que lo acompaña.

Nombre del deudor: _____

Identificación: _____ Dirección: _____

Celular: _____

Huella índice derecho

_____

Firma del deudor

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL PAGARÉ

Yo, _____, identificado(a) con _____ N° _____, en mi calidad de deudor y conforme al artículo 622 del Código de Comercio, autorizo de manera expresa e irrevocable a ALEJANDRO GUTIÉRREZ GIRALDO, titular de GLOBAL AUTOS, o a quien represente sus derechos, para llenar los espacios en blanco del pagaré N° _____ que he firmado a su favor, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. **Cuantía:** será igual a la suma de todas las obligaciones a mi cargo que resulten del contrato de arrendamiento de vehículo tipo van N° _____ y que estén pendientes de pago al momento de llenarse el pagaré, tales como: canon o tarifa, días u horas adicionales, kilometraje adicional, combustible, lavado especial, daños y faltantes del vehículo o sus accesorios, deducibles, lucro cesante, multas, comparendos, fotomultas, grúa y parqueadero de patios, y los gastos de cobranza.
2. **Fecha de emisión y de vencimiento:** será la fecha en que se llene el pagaré.
3. **Oportunidad:** el pagaré podrá llenarse cuando yo incumpla cualquiera de las obligaciones del contrato o cuando, liquidado el contrato, quede un saldo a mi cargo que no haya sido pagado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su cobro.
4. **Intereses:** sobre la cuantía se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida desde la fecha de vencimiento.
5. Declaro que recibí copia de esta carta de instrucciones y del pagaré.

En constancia se firma en Medellín, el día _____ de _____ de _____.

_____

Firma del deudor · C.C. _____

Huella índice derecho